



PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO: 0801571-28.2024.8.14.0046

PARTES REQUERIDAS A SEREM CITADAS/INTIMADAS VIA POSTAL E E-MAIL:

1) PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, localizada na ROD. BR 222, KM 86, Rondon do Pará/PA, email contato@portalagro.agr.br;

2) INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITARIOS, com endereço na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.640- 2 102, contato telefônico (21) 35140000/(21) 35140099, e-mail ot@oliveiratrust.com.br.

DECISÃO

-
-

I RELATÓRIO

Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por **ALEXANDRE MARQUES PIMENTA DOS REIS** em face de **PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, representada por **GILSON MARASCHIN** e de **INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITARIOS**, aduzindo dúvida sobre quem deva receber os valores das notas fiscais anexadas à inicial.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II – I - Do pedido liminar

Inicialmente, sabe-se que o art. 300 do CPC/15 disciplina a tutela de urgência e permite ao juiz, em qualquer fase do processo, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação, havendo fundado perigo de dano ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

No tocante à plausibilidade do direito alegado, especificamente acerca da ação de consignação em pagamento, o inciso IV do art. 335 do CC dispõe que é possível o instituto quando ocorrer dúvida sobre quem deva receber o objeto do pagamento, dentre outros cenários. No caso dos autos, há indícios que denotam o cenário acima, pois a parte autora não sabe para quem pagar, conforme documentos de ids 124761389 e 124761390.

Caberá a requerida produzir prova em contrário, quando, oportunamente, tal decisão poderá ser revista, bem como aplicadas eventuais penas pela litigância de má-fé.

O dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se no risco de dano ao crédito, à imagem e à subsistência, por eventual inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, ocasionando a impossibilidade de obtenção de crédito na praça, aquisição de produtos mediante pagamento parcelado e, principalmente a associação a uma imagem de mau pagador, inadimplente.

Salienta-se que não haverá prejuízo à requerida que poderá tão logo transitada em julgado a decisão, cobrar a dívida e mandar inscrever o nome do autor em tais róis, se for o caso.

II – II - Do depósito consignado

Sem maiores delongas, considerando a inexistência de prejuízo para as partes com o depósito, bem como os documentos acostados ao feito, evidenciando a existência de relação contratual, é o caso de deferimento do depósito inicial.

III - Conclusão

Desse modo, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que as requeridas **se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito**, referente à dívida discutida nesta ação, sob pena de incorrer em multa pecuniária diária de R\$1000,00 (um mil reais), até o limite de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo descumprimento.

Defiro o depósito judicial e considerando que a integralidade do débito já foi depositada e a primeira parcela das custas judiciais pagas, cite-se as requeridas por via postal e e-mail, com aviso de recebimento, para levantar o depósito ou contestar o pedido no prazo legal de 15 dias, nos termos do art. 544 do CPC, sob pena de serem tomados por verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.

Serve o presente como mandado de citação/ofício/ato de comunicação

Rondon do Pará/PA, 3 de setembro de 2024.

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito